江城区“6·22”阳江市江城区智浩美容工具制品厂工人触电死亡事故调查报告

江城区“6·22”事故调查组

2019年10月11日

目录

一、基本情况.....1
（一）事故企业情况.....1
（二）事故相关人员基本情况.....1
（三）事故作业现场概况.....2
二、事故发生经过、救援和善后情况.....2
（一）事故经过.....2
（二）救援情况和善后情况.....3
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....3
（一）人员伤亡情况.....3
（二）直接经济损失.....4
四、相关单位履职情况.....4
五、事故原因和性质.....4
（一）直接原因.....4
（二）间接原因.....4
（三）事故性质.....5
六、事故责任的认定及处理建议.....5
（一）免予责任追究单位.....5
（二）给予行政处罚单位.....5
（三）其他处理建议.....7
七、事故防范措施及整改意见.....7

江城区“6·22”阳江市江城区智浩美容工具制品厂工人触电死亡事故调查报告

2019年6月22日9时左右，阳江市江城区智浩美容工具制品厂冲压车间发生一起工人触电死亡事故，造成1人死亡（以下简称江城区“6·22”事故）。6月24日，阳江市安全生产委员会办公室对“6·22”事故实行挂牌督办。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，6月24日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府办公室、区应急管理局、阳江市公安局江城分局、区司法局、区总工会、区人社局、江城社保分局、城北街道组成的江城区“6·22”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组立即对事故进行全面调查取证工作，经调查，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者和责任单位提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故企业情况

经营者：莫介逢，名称：阳江市江城区智浩美容工具制品厂，类型：个体工商户，经营场所：阳江市江城区龙涛燕子岗施东工业区29号，组成形式：个人经营，注册日期：2018年9月7日，统一社会信用代码：92441702MA528DBY59，经营范围：产销、美容工具、五金制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）事故相关人员基本情况

1.莫介逢，男，汉族，身份证号码：441702******2859，户籍所在地：阳江市江城区岗列龙涛村委会龙山村一巷25号，现住址：阳江市江城区金郊王山小区。是阳江市江城区智浩美容工具制品厂的经营者。

2. 黄俏群，女，汉族，身份证号码：441723******4245，户籍所在地：阳江市阳东县合山镇深水河村委会红新村4号，现住址：阳江市江城区金郊岗头新村二巷10号。是阳江市江城区智浩美容工具制品厂聘请的冲压车间工人。

3. 陈计金（死者），男，汉族，身份证号码：441703******371X，原住址：广东省阳东县红丰镇塘角村委会岗粒村一巷3号之一，是阳江市江城区智浩美容工具制品厂聘请的冲压车间工人。

（三）事故作业现场概况

阳江市江城区智浩美容工具制品厂冲压车间有冲床4台，涉事冲床位于该冲压车间的西南角位置，该车间的冲床使用380伏电压工作，从车间东北角墙上的电箱连接用电。在涉事冲床左边铁钩上挂着一根花线用来提供冲床的照明，涉事冲床背后有一面墙，墙上装有一个电箱，周围存在电线乱拉乱接。涉事冲床周围地上还堆放很多的不锈钢产品废料。

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

2019年6月22日8时40分左右，陈计金正常回到阳江市江城区智浩美容工具制品厂冲压车间工作，9时左右，陈计金在阳江市江城区智浩美容工具制品厂冲压车间作业时触电倒地。当时和陈计金同一车间的黄俏群听到陈计金发出异声后，便马上走过去想把倒地的陈计金拉起来，在触碰到陈计金身体时，黄俏群手里感到麻痹，于是本能地缩回手，然后慌忙关闭平时上班会用到的电器开关，一边往厂外面跑出去呼喊“救命”。这时老板莫介逢在厂门口的办公室听到黄俏群呼喊，走到冲压车间查看情况，陈计金平躺在冲压车间工作的冲床后的地面上，于是拉下了冲压车间的电力总闸，扶起陈计金时发现面部和手部有点血迹，意识不清醒。

黄俏群掐了一下陈计金的人中，陈计金呼吸了一口气，于是黄俏群继续掐陈计金的人中。莫介逢马上拨打了120急救电话，由于电话上不能清楚表达该厂的具体位置，因此莫介逢用自己的私家车和黄俏群一起将陈计金送到阳江市中西医结合医院抢救。

（二）救 援情况和善后情况

事故发生后，阳江市江城区智浩美容工具制品厂经营者莫介逢立即到事故现场查看情况，当时陈计金已经倒地意识不清，莫介逢用自己的私家车将陈计金送到阳江市中西医结合医院抢救，经阳江市中西医结合医院抢救无效，陈计金于2019年6月22日10时左右宣布临床死亡（阳江市中西医结合医院诊断证明书，NOA0005360）。

江城区应急管理局、阳江市公安局江城分局、城北街道等负责同志分别于事发当日及时到达现场组织应急救援、善后处理、综合协调等工作。经评估本次事故应急处置及时、有效。

事故发生后，阳江市江城区智浩美容工具制品厂经营者莫介逢为陈计金支付抢救费共约600元，阳江市江城区智浩美容工具制品厂经营者莫介逢正在通过法律途径与陈计金的家属解决赔偿问题。至现在为止，陈计金尸体仍在阳江市殡仪馆存放，目前，死者家属情绪较为稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人 员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：陈计金，男，汉族，身份证号码：441703******371X，原住址：广东省阳东县红丰镇塘角村委会岗粒村一巷3号之一，是阳江市江城区智浩美容工具制品厂聘请的冲压车间工人。根据阳江市中西医结合医院《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：44170112018000034），陈计金的死亡原因为电击伤。

（二）直接经济损失

目前尚未达成赔偿协议，后续的赔偿问题由各方通过法律途径解决，暂时无法统计其他直接经济损失。

四、相关单位履职情况

阳江市江城区城北街道安全生产委员会办公室

根据阳江市江城区机构编制委员会文件《关于阳江市江城区城北街道所属事业单位改革事项的通知》（江机编〔2017〕23号），阳江市江城区城北街道安全生产委员会办公室主要任务：贯彻执行国家、省、市、区安全管理生产法规及方针政策，协调有关单位制定安全生产规章制度，并对执行情况进行监督检查；综合管理街道安全生产工作，分析和预测街道安全生产形势，制定街道安全工作计划，依法行使安全生产监督管理职权。核定事业编制3名，设主任1名。

经查，阳江市江城区城北街道安全生产委员会办公室根据阳江市江城区城北街道办事处文件《关于印发城北街道办事处2019年度安全生产行政执法计划的通知》（北办〔2019〕3号），2019年对龙涛村委会辖区工业区采取抽查与检查相结合的方式进行安全生产隐患排查和登记入档工作。截止2019年6月22日前，共检查企业17家，排查隐患68条，责令限期整改68条。同时，在“6·22”事故发生后，阳江市江城区城北街道安全生产委员会办公室能积极配合当地政府及相关部门妥善处理事故工作，依法履行了安全监督管理的本职工作。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

陈计金在阳江市江城区智浩美容工具制品厂冲压车间作业时，因触电死亡。

（二）间接原因

1、阳江市江城区智浩美容工具制品厂未按照规定保证

安全生产所必需的资金投入，致使阳江市江城区智浩美容工具制品厂冲压车间作业环境不具备安全生产条件。

2、阳江市江城区智浩美容工具制品厂未对从业人员进行安全生产教育和培训。

3、阳江市江城区智浩美容工具制品厂未为从业人员提供劳动防护用品。

4、阳江市江城区智浩美容工具制品厂未制定相关安全操作规程，未对作业场所进行隐患排查并如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，该事故属于生产安全责任事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项的规定，该事故为一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）免予责任追究单位

阳江市江城区城北街道安全生产委员会办公室

经查，阳江市江城区城北街道安全生产委员会办公室根据阳江市江城区城北街道办事处文件《关于印发城北街道办事处2019年度安全生产行政执法计划的通知》（北办〔2019〕3号），2019年对龙涛村委会辖区工业区采取抽查与检查相结合的方式进行安全生产隐患排查和登记入档工作。截止到2019年6月22日前，共检查企业17家，排查隐患68条，责令限期整改68条。同时，在“6·22”事故发生后，阳江市江城区城北街道安全生产委员会办公室能积极配合当地政府及相关部门妥善处理事故工作，依法履行了安全监督管理的本职工作。

（二）给予行政处罚单位

阳江市江城区智浩美容工具制品厂

（1）阳江市江城区智浩美容工具制品厂未按照规定保证安全生产所必需的资金投入，致使阳江市江城区智浩美容工具制品厂冲压车间作业坏境不具备安全生产条件。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条第一款“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”和第二十条第一款“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。”的规定。

（2）阳江市江城区智浩美容工具制品厂未对从业人员进行安全生产教育和培训。经查，陈计金、黄俏群在进入阳江市江城区智浩美容工具制品厂工作时，该厂没有对该陈计金、黄俏群进行安全生产教育和培训，使陈计金、黄俏群没有具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”的规定。

（3）阳江市江城区智浩美容工具制品厂未为进入阳江市江城区智浩美容工具制品厂冲床车间的作业人员提供劳动防护用品。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十二条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员

按照使用规则佩戴、使用。”的规定。

（4）阳江市江城区智浩美容工具制品厂未制定相关安全操作规程，未对作业场所进行隐患排查并如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。”、第三十八条第一款：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”和第四十一条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”的规定。

综上所述，阳江市江城区智浩美容工具制品厂应对本次事故的发生负有责任。建议由阳江市江城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”的规定，对阳江市江城区智浩美容工具制品厂给予行政处罚。

（三）其他处理建议

事故中涉及的其他民事法律责任，建议通过其他法律途径解决。

七、事故防范措施及整改意见

（一）强化安全生产监管工作。江城区及其有关职能部门要从本次事故中吸取教训，举一反三，进一步提高对安全生产工作重要性和紧迫性的认识，加强领导，落实安全生产“一岗双责”制度，强化安全生产管理，狠抓工作落实，坚决防范和遏制伤亡事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定。同时，严格按照“四不放过”原则，督促落实相关责任单位和责任人的责任追究。

（二）加强安全教育培训。阳江市江城区智浩美容工具制品厂要认真吸取本次事故的深刻教训，进一步加强安全生产培训教育，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，消除安全隐患，树立牢固的安全理念。要加强对本单位的监管，督促加强落实主体责任，加强隐患排查治理及全员安全培训教育，防止类似事故再次发生。

（三）加强落实安全生产主体责任。阳江市江城区智浩美容工具制品厂应切实落实安全生产主体责任，制定有效的管理制度和安全操作规程，督促作业人员严格按照规定佩戴、使用防护用品。

江城区“6·22”事故调查组（代章）

2019年10月11日